оригинал

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

към договор за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали - пегматити – подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства от находище „Стрелча-Мерата", участъци „Мерата", „Мали Кладни дял" и „Банчовец", гр. Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик, сключен между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката и енергетиката и „ВАТИЯ" АД, гр. София на 18 декември 2006 г.

Днес, 04.11. 2016 г. /четвърти ноември две хиляди и шестнадесета година/ в гр. София, Република България, на основание:

- Чл. 36, ал. 2 от Закона за подземните богатства (ЗПБ);
- Решение № 658 на Министерския съвет от 8 август 2016 г. за приемане на отправено от концесионера „ВАТИЯ ХОЛДИНГ" АД, гр. София предложение за изменение на договор за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – пегматити - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от ЗПБ от находище „Стрелча-Мерата", участъци „Мерата", „Мали Кладни дял" и „Банчовец", гр. Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик, сключен между Министерския съвет, представляван от министъра на икономиката и енергетиката и „ВАТИЯ" АД, гр. София на 18.12.2006 г., изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 30.06.2010 г., наричан от тук нататък „Договор"
- чл. 42 от договор за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – пегматити - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от ЗПБ от находище „Стрелча-Мерата", участъци „Мерата", „Мали Кладни дял" и „Банчовец", гр. Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик,

СТРАНИТЕ

1. **МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,** наричан за краткост **КОНЦЕДЕНТ,** представляван от Министъра на енергетиката – **ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА** от една страна

и

2. **"ВАТИЯ ХОЛДИНГ" АД,** наричано за краткост **КОНЦЕСИОНЕР,** вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 175080698, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, ул. „Самоков", комплекс ЕСТЕ № 28И, представлявано от Георги Симеонов - изпълнителен директор, от друга страна

сключиха настоящото Допълнително споразумение № 2 към Договора, както следва:

§1. Срокът на предоставената концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали от находище „Стрелча-Мерата", участъци „Мерата", *„Мали Кладни дял"* и „Банчовец", *област* Пазарджик , се продължава с 15 (петнадесет) години, считано от 8 декември 2018 г.

§2. Срокът на концесията се продължава при условията на Договора за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – пегматити - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от ЗПБ от находище „Стрелча-Мерата", участъци „Мерата", „Мали Кладни дял" и „Банчовец", гр. Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик, сключен между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката и енергетиката и „ВАТИЯ" АД, гр. София на 18.12.2006 г., изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 30.06.2010 г. с изключение на разпоредбите, изменени с настоящото споразумение.

§3. Концесионерът се задължава в срок до 8 (осем) месеца от влизането в сила на настоящото допълнително споразумение, да представи в Министерството на енергетиката:

1. актуализиран цялостен работен проект за добив и първична преработка на подземни богатства от находището за срока на продължението на концесионния договор,

2. актуализиран проект за техническа ликвидация и рекултивация (цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи) за срока на продължението на концесионния договор, представляващ неразделна част от проекта по т.1. Концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на продължението актуализация на цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Проектът задължително съдържа информация за размера на финансовото обезпечение по чл. 23 от концесионния договор.

След съгласуването на проектите по т. 1 и по т. 2 от министъра на енергетиката, същите стават неразделна част от концесионния договор.

§4. (1) Концесионерът уведомява компетентния орган по околна среда за дейностите, заложени в актуализираните проекти по §3, които не са били обект на оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) и представляват изменение или разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 3 от Закона за опазване на околната среда

(ЗООС), с оглед определяне на необходимата процедура по реда на глава шеста от ЗООС.

(2) Проектите по §3 да бъдат разработени в съответствие с изискванията на чл. 83, ал. 2 и чл. 84, ал. 2 от Закона за подземните богатства и въз основа на влязло в сила решение по ОВОС, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

§5. В чл. 8, ал. 2 от концесионния договор се създават т. 17, т. 18, т. 19 и т. 20 със следното съдържание:

„17. Да не допуска наднормено натоварване със замърсители на околната среда на обектите, подлежащи на здравна защита съгласно § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерски съвет от 2003 г. (обн. ДВ. бр.25 от 2003 г.);

18. Да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, съгласно Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн., ДВ, бр. 88 от 2000г.);

19. Да спазва стриктно изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство;

20. Да спазва нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, включително на горите и земите в национални паркове и резервати, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа."

§6. Член 18 от концесионния договор се изменя както следва:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Концесионерът се задължава да заплаща на концедента срещу предоставеното право на ползване върху обекта на концесията по чл. 1 от договора, парично концесионно плащане, определено в съответствие с действащата Наредба за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ бр. 59 от 1999 г., изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.)."

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Размерът на всяко плащане се определя за единица добито подземно богатство за съответния период, като 4 (четири) на сто от базата за изчисляване на концесионното плащане, която е средно претеглената продажна цена за съответния период и се определя на основата на данни, предоставени от концесионера, но не по-ниска от пазарната цена, определена на база неконтролирани сделки между несвързани лица, а при износ – не по-нисък от минималната цена за съответния продукт по данни от „Минералс Прайз Уотч", съгласно чл. 2, т. 1 и т. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за метални полезни изкопаеми, за неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, и за скъпоценни и полускъпоценни камъни – Приложение № 3 към чл. 10 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ бр. 59 от 1999 г., изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.)."

3. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Концесионното плащане по ал. 2 за единица добито подземно богатство не може да бъде по-ниско от стойността, получена съгласно чл. 2, т. 3, буква „о" – други индустриални суровини (пегматити) и т. 4 от Методиката - приложение № 3 към чл. 10 от Наредбата, и Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г. на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета относно краткосрочната статистика."

4. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (тримесечие) от срока на концесията не може да бъде по-нисък от сумата, определена на база 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 7 500 тона/тримесечие добити пегматити и предвидените стойности за единица добито подземно богатство съгласно ал. 3."

5. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Размерът на концесионното плащане по ал. 2 и минималният размер на концесионното плащане по ал. 3 и ал. 4 се променя с допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото определяне."

6. Алинея 6 се изменя така:

„(6) Годишното парично концесионно плащане се заплаща от концесионера на 4 (четири) вноски 4 (четири) пъти годишно до 15 (петнадесет) дни след изтичане на съответното тримесечие."

7. Алинея 8 се заличава.

§7. Член 19 се изменя така:

„(19) Министърът на енергетиката превежда на основание чл. 61, ал. 3 от ЗПБ по бюджета на община Стрелча част от извършеното концесионно плащане в размер 50 (петдесет) на сто, определена при условията и по реда на чл. 81, ал. 2 от Закона за концесиите, без ДДС."

§8. Настоящото допълнително споразумение № 2 влиза в сила от 08.12.2018 г., съдържа пет страници и е изготвено в три еднообразни екземпляра на български език – два за концедента и един за концесионера.

Всички разпоредби, които не са изрично изменени в това допълнително споразумение, остават в сила.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

……………………………

ГЕОРГИ СИМЕОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ВАТИЯ ХОЛДИНГ" АД